



GENERALI AUTO ESSENCIAL

Prezado cliente,

Seja bem-vindo à Generali Brasil Seguros!

Neste manual, você encontrará tudo que necessita saber sobre o seu seguro Generali Auto Essencial.

Para saber quais garantias e coberturas das Condições Gerais do seu seguro se aplicam ao seu contrato, verifique e leia atentamente sua apólice contratada.

Em caso de divergências ou dúvidas, fale imediatamente com o seu corretor ou com a Generali Brasil Seguros.

Para mais informações, utilize um dos nossos canais de atendimento.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Comunicar e acompanhar sinistros, informações sobre apólice, formas de pagamento ou 2ª via de documentos.

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 18h30 (exceto feriados)

Para capitais e regiões metropolitanas: 3004 58 58
--

Demais localidades: 0800 70 70 211

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – SAC

Reclamações, sugestões e informações institucionais.

Horário de atendimento: 24 horas por dia, 7 dias por semana

SAC : 0800 88 90 200

Deficiente Auditivo e de fala: 0800 88 90 400 (realizar a ligação de um aparelho telefônico adaptado com dispositivo TDD)

ÍNDICE

1. PRINCIPAIS TERMOS UTILIZADOS	4
2. O GENERALI AUTO ESSENCIAL	7
3. OBJETIVO DO SEGURO	9
4. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DA APÓLICE/ENDOSSO	9
5. BÔNUS	9
6. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA	11
7. FORMAS DE CONTRATAÇÃO	11
8. COBERTURAS BÁSICAS, RISCOS COBERTOS E RISCOS EXCLUÍDOS	11
9. GARANTIAS ADICIONAIS, RISCOS COBERTOS E RISCOS EXCLUÍDOS	13
10. CLÁUSULAS ESPECIAIS	16
11. PREJUÍZOS GERAIS NÃO-INDENIZÁVEIS PELA SEGURADORA	17
12. DEVERES DO SEGURADO	18
13. PERDA DE DIREITOS	19
14. PAGAMENTO DO PRÊMIO	20
15. RESCISÃO E CANCELAMENTO	21
16. TABELA DE PRAZO CURTO	22
17. REINTEGRAÇÃO DE COBERTURAS E GARANTIAS	23
18. FORO COMPETENTE	23
19. DA MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM	23
20. ENDOSSO	23
21. VISTORIA PRÉVIA	24
22. CONTRATAÇÃO POR INTERMÉDIO DE ESTIPULANTE	24
23. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO	26
24. CRITÉRIOS OBSERVADOS PELA SEGURADORA EM CASO DE SINISTRO	27
25. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES	30
26. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS	31
27. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS E PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO	31
28. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E PRAZO PRESCRICIONAL	31
29. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO	32
30. TABELA DE INDENIZAÇÃO DE APP	33
31. ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO	34
ANEXO: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO	36

Generali Brasil Seguros S.A.
CNPJ 33.072.307/0001-57
Processo Susep:

**As condições deste manual são válidas para propostas emitidas a partir de
DD de MM de AAAA.**

GENERALI AUTO ESSENCIAL

CONDIÇÕES GERAIS

1. PRINCIPAIS TERMOS UTILIZADOS

Para efeito deste seguro, prevalecem as seguintes definições, em ordem alfabética:

ACEITAÇÃO DO RISCO

Ato de aprovação da proposta submetida à Seguradora para a contratação do seguro, que serve de base para a emissão da apólice.

ACIDENTE

Acontecimento imprevisto e involuntário do qual resulta um dano causado ao objeto ou à pessoa segurada.

ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS

É o evento com data caracterizada, súbito, involuntário e violento, exclusivo e diretamente provocado por acidente de trânsito com o veículo segurado, causador de lesão física que, por si só, e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial, dos passageiros ou do condutor do veículo segurado.

APÓLICE

Documento que formaliza o contrato de seguro, estabelecendo os direitos e as obrigações da Seguradora e do Segurado e que discrimina as garantias contratadas.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Ato ilícito que consiste em apossar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou a detenção.

AVISO DE SINISTRO

Comunicação da ocorrência de um sinistro que o Segurado é obrigado a fazer à Seguradora, descrevendo sua natureza e gravidade, assim que dele tenha conhecimento.

BENEFICIÁRIO

É a pessoa física ou jurídica à qual é devida a indenização em caso de sinistro, podendo ser, inclusive, o próprio Segurado.

BÔNUS

Desconto pessoal e intransferível concedido ao Segurado na renovação do seguro, desde que não tenha havido nenhuma ocorrência de sinistro durante o período de vigência da apólice anterior, qualquer transferência de direitos ou obrigações, ou qualquer interrupção no contrato de seguro.

CANCELAMENTO

Dissolução antecipada do contrato de seguro de comum acordo ou em razão do pagamento do valor da apólice ao Segurado.

CLÁUSULA

Grupo de disposições, normalmente reunida sob um título, que estipulam as regras relativas a um particular aspecto do contrato de seguro.

CONDIÇÕES GERAIS

Conjunto de cláusulas contratuais, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um mesmo plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos do Segurado e da Seguradora.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Conjunto de cláusulas que alteram as Condições Gerais e/ou Especiais de um plano de seguro, modificando ou cancelando disposições já existentes, ou, ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura do seguro.

CORRETOR

É a pessoa física ou jurídica, legalmente autorizada a representar os Segurados, angariar, promover contratos de seguro entre as Seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. Na forma do Decreto-Lei nº 73/66, o corretor é o responsável por orientar os Segurados sobre as coberturas, obrigações e exclusões contidas no contrato de seguro, sendo remunerado mediante comissão.

CULPA

Conduta negligente ou imprudente, sem propósito de lesar, mas da qual proveio dano ou ofensa a outrem.

CULPA GRAVE

Culpa com previsão do resultado, equiparável ao dolo.

DANO

Todo prejuízo sofrido pelo Segurado, indenizável ou não, de acordo com as condições do contrato de seguro.

DANO CORPORAL

Tipo de dano, caracterizado por lesões físicas, causado ao corpo da pessoa em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado. Não estão abrangidos por esta definição os danos estéticos e os danos extrapatrimoniais

DANO ESTÉTICO

Todo e qualquer dano corporal, que implica na redução ou na perda de padrão de beleza ou estético, mas que não gera sequelas que interfiram no funcionamento do organismo. Risco não coberto por este seguro.

DANO MATERIAL

Todo e qualquer dano que atinja os bens móveis ou imóveis.

DANO MORAL

Lesão, praticada por outrem, ao patrimônio psíquico ou à dignidade da pessoa, ou, mais amplamente, aos direitos da personalidade, causando sofrimento psíquico, constrangimento, ou qualquer tipo de desconforto, independente da ocorrência simultânea de danos materiais ou corporais.

DOLO

Má-fé; qualquer ato consciente por meio do qual alguém induz, mantém ou confirma outrem em erro; vontade conscientemente dirigida com a finalidade de obter um resultado criminoso.

EMOLUMENTOS

Conjunto de despesas adicionais que a Seguradora cobra do Segurado, correspondente às parcelas de impostos e outros encargos a que está sujeito o seguro.

ENDOSSO

É o documento expedido pela Seguradora, durante a vigência da apólice, pelo qual esta e o Segurado acordam quanto à alteração de dados e condições da apólice.

ESTELIONATO

Obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

ESTIPULANTE

Pessoa física ou jurídica que propõe a contratação de plano coletivo, ficando investida de poderes de representação do Segurado, nos termos da legislação e regulamentação em vigor, sendo identificada como estipulante-instituidor quando participar, total ou parcialmente, do custeio do seguro e como estipulante-averbador quando não participar do custeio. Possui ainda a obrigação de comunicar à Seguradora, ao Segurado e à SUSEP as informações necessárias referentes ao seguro, tais como: dados cadastrais do Segurado, alterações no risco coberto e procedimentos irregulares.

FROTA

Entende-se por seguro de frota o seguro de um conjunto de 2 (dois) ou mais veículos, contratado na mesma Seguradora, por 1 (uma) ou mais apólices, emitidas em nome de uma única pessoa física ou jurídica. Quando se tratar de pessoa jurídica, poderão ser considerados, além dos veículos da própria empresa segurada, os veículos de seus diretores, de seus empregados e de firmas comprovadamente subsidiárias. No seguro de

frota é permitida a inclusão de veículos adquiridos, alugados e/ou arrendados pelo Segurado, durante a vigência do seguro.

INVALIDEZ PERMANENTE

Compreende a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão do(s) passageiro(s) do veículo acidentado ou de terceiro envolvido em acidente com o veículo segurado.

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDADE (LMR)

É o valor máximo a ser pago pela(s) Seguradora(s) com base na apólice, resultante da ocorrência de um determinado evento garantido pela cobertura contratada. Este limite não representa, em qualquer hipótese, pré-avaliação do(s) objeto(s) segurado(s).

LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO

Pagamento da indenização, ou reembolso, relativo a um sinistro, com base no relatório de regulação de sinistro.

PRÊMIO

Importância paga pelo Segurado ou Estipulante/Proponente à Seguradora para que esta assuma o risco a que o Segurado está exposto.

PROPONENTE

Pessoa, física ou jurídica, que pretende fazer um seguro e que já firmou, para esse fim, a proposta.

PROPOSTA

É o instrumento que formaliza o interesse do proponente em contratar o seguro.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Formulário de questões, parte integrante da proposta de seguro, que deve ser respondido pelo Segurado, de modo preciso, sobre os condutores e as características do uso do veículo e demais elementos constitutivos do risco a ser analisado pela Seguradora. É utilizado para o cálculo do prêmio do seguro e como parâmetro para avaliação da regularidade da cobertura em caso de sinistro.

REGULAÇÃO DE SINISTRO

Conjunto de procedimentos realizados na ocorrência de um sinistro para apuração de suas causas, circunstâncias e valores envolvidos, com vistas à caracterização do risco ocorrido e seu enquadramento no seguro.

RESCISÃO

Rompimento do contrato de seguro antes do seu término de vigência.

RESPONSABILIDADE CIVIL

É a obrigação imposta pela lei ao responsável por um ato ilícito, ou por um fato nocivo, de indenizar os danos causados aos prejudicados. Também se refere a cobertura que visa garantir, até o valor do Limite Máximo de Responsabilidade, o reembolso da indenização pela qual o Segurado vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo judicial autorizado de modo expresso pela Seguradora, por danos involuntários, corporais e/ou materiais, causados a terceiros pelo veículo segurado, pela carga transportada ou por veículo regularmente rebocado.

RESSARCIMENTO

Reembolso dos prejuízos suportados pela Seguradora ao indenizar dano causado por terceiros.

RISCO

Evento futuro e incerto, de natureza súbita e imprevista, que independe da vontade do Segurado, cuja ocorrência pode provocar prejuízos de natureza econômica, e contra o qual é feito o seguro. O risco é a possibilidade de ocorrência do sinistro. Sem risco, não pode haver contrato de seguro.

SALVADOS

Bens que se consegue resgatar de um sinistro e que ainda possuem valor comercial.

SEGURADO

Pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável, contrata o seguro, em seu benefício ou de terceiros.

A pessoa em relação à qual a Seguradora assume a responsabilidade de riscos previstos no contrato de seguro.

SEGURADORA

Empresa autorizada pela SUSEP a funcionar no Brasil como tal e que, recebendo o prêmio, assume os riscos descritos no contrato de seguro e garante a indenização em caso de ocorrência de sinistro.

SINISTRO

É a ocorrência do risco coberto e indenizável, durante o período de vigência do plano de seguro, para a qual foi contratada a cobertura.

SUB-ROGAÇÃO

Direito que a lei confere à Seguradora, que pagou a indenização ao Segurado, de assumir seus direitos contra terceiros, responsáveis pelos prejuízos.

TERCEIRO

Pessoa culpada ou prejudicada em acidente com o veículo segurado, exceto o próprio Segurado ou seus ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos, bem como quaisquer pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente. Também não são considerados terceiros, os passageiros do veículo segurados, que estão cobertos pela cobertura de APP, quando contratada.

VIGÊNCIA

Intervalo contínuo de tempo durante o qual está em vigor o contrato de seguro. Prazo que determina o início e o fim da validade das coberturas e garantias contratadas. O início e término da vigência serão dados às 24 horas dos dias descritos na apólice do seguro.

VISTORIA DE SINISTRO

Inspeção efetuada no veículo segurado por peritos habilitados, em caso de sinistro, para verificar os danos ou prejuízos sofridos.

2. O GENERALI AUTO ESSENCIAL

2.1. Neste manual encontram-se todas as coberturas e garantias do Generali Auto Essencial. Qualquer alteração no contrato de seguro somente poderá se processar por meio de endosso. Confira as respostas dadas no Questionário de Avaliação de Risco. Caso haja algum dado incorreto, sugerimos entrar em contato com o seu corretor para que seja providenciada a correção.

2.2. Respostas incorretas ou inverídicas poderão acarretar na perda de direito à indenização, se devidamente comprovadas.

2.3 A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

2.4. Para análise do risco, serão consideradas as informações prestadas no Questionário de Avaliação de Risco, quando houver, e na proposta de seguro.

2.5. Fica vedada a negativa do pagamento da indenização ou qualquer tipo de penalidade ao segurado quando relacionada a perguntas que utilizem critério subjetivo para a resposta ou que possuam múltipla interpretação.

2.6. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

2.7. A Generali avaliará a proposta apresentada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir da data de entrada da mesma na Seguradora, ocasião em que informará a aceitação ou recusa do risco. No caso de recusa, tendo havido adiantamento de prêmio parcial ou total, o veículo ainda terá cobertura por 2 (dois) dias úteis após o recebimento da recusa, e os valores serão integralmente devolvidos, ou deduzido da parcela "*pro rata temporis*" correspondente ao período em que tiver prevalecido a cobertura, em até 10 (dez) dias corridos, após a formalização de recusa, com a devida justificativa. Após este prazo, os valores serão atualizados segundo a variação do IPCA/IBGE, proporcional aos dias decorridos, conforme estabelecido no item 31 "ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO". É obrigação da Sociedade Seguradora proceder à comunicação formal, no caso de não aceitação da proposta, justificando a recusa.

2.8. Caso o índice de atualização supracitado seja extinto, será utilizado para efeito do cálculo da atualização monetária o índice IGPM/FGV.

2.9. No caso de ausência de manifestação dentro do prazo de 15 (quinze) dias, fica caracterizada a aceitação tácita do seguro. Poderá ser solicitada documentação complementar para análise e aceitação do risco, uma única vez, desde que justificado pela Seguradora, quando se tratar de pessoa física, e mais de uma vez, quando se tratar de pessoa jurídica. Neste caso, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, e sua contagem somente reiniciará a partir da data de entrega dos documentos.

2.10. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração da cobertura de resseguro facultativo, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, reiniciando sua contagem a partir da manifestação formal do ressegurador. A sociedade seguradora deverá informar por escrito, ao proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, sobre a inexistência de cobertura, sendo vedada a cobrança de prêmio total ou parcial, até que seja integralmente concretizada a cobertura de resseguro e confirmada a aceitação da proposta.

2.11. Caberá à sociedade seguradora fornecer ao proponente, obrigatoriamente, o protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com indicação da data e hora de seu recebimento.

2.12. A emissão da apólice, do certificado ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

2.13. Nos seguros contratados em apólice coletiva, somente serão considerados aceitáveis os seguros de pessoas que mantenham vínculo jurídico ou familiar com o Estipulante.

2.14. As normas, coberturas e garantias do Generali Auto Essencial foram submetidas à SUSEP, conforme Processo nº [a ser fornecido pela Susep]. Mas, o registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O seguro é comercializado pela Generali Brasil

Seguros S.A., CNPJ 33.072.307/0001-57.

2.15. O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

3. OBJETIVO DO SEGURO

3.1. Pela presente apólice, a Generali garante ao Segurado a indenização dos prejuízos sofridos e das despesas incorridas, devidamente comprovadas, decorrentes dos riscos cobertos e relativos aos veículos segurados, em conformidade com o disposto nas condições e nos limites previstos nestas Condições Gerais.

3.2. A Seguradora declara a aceitação do risco, objeto do presente seguro, ressalvados os riscos excluídos previstos neste contrato.

4. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DA APÓLICE/ENDOSSO

4.1. O prazo do seguro vigora das 24 (vinte e quatro) horas da data indicada na proposta de seguro como início de vigência até as 24 (vinte e quatro) horas da data indicada para o seu término, ambas as datas confirmadas na apólice/endorosso, exceto nos casos de rescisão e cancelamento. A renovação automática do contrato de seguro só poderá ser feita uma única vez, sendo certo que quaisquer renovações posteriores deverão ser realizadas de forma expressa.

4.2. Não havendo pagamento de prêmio quando do protocolo da proposta, o início de vigência da cobertura poderá coincidir com a data de aceitação da proposta ou com data distinta, desde que expressamente acordado entre as partes.

4.3. Para as propostas de seguro recepcionadas com adiantamento de valor, para futuro pagamento parcial ou total do prêmio, o início de vigência da cobertura será:

- a) renovação desta Seguradora: a partir da data de recepção da proposta pela Seguradora.
- b) seguros novos e renovação de outra Seguradora: a partir da data da realização da vistoria prévia.

4.4. Em qualquer caso, o risco, para ser aceito, deve estar de acordo com as condições de aceitação da Seguradora.

4.5. Em caso de recusa da proposta, a cobertura de seguro prevalecerá por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o proponente, seu representante legal ou o corretor de seguros tiver conhecimento formal da recusa.

4.6. O valor pago a título de adiantamento do valor do prêmio é devido no momento da formalização da recusa, devendo ser restituído ao proponente, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, integralmente ou deduzido da parcela "*pro rata temporis*" correspondente ao período em que tiver prevalecido a cobertura.

4.7. Nas apólices coletivas e/ou sujeitas a averbação, o início e o término de cobertura ocorrerão de acordo com as condições específicas de cada modalidade, sendo que o risco se iniciará dentro do prazo de vigência da apólice.

5. BÔNUS

5.1. Conceito

5.1.1. Bônus é um indicador de experiência do Segurado, expresso em classes, representado pelo histórico de renovações de cada apólice/item. Este indicador representa a experiência do segurado em função dos sinistros ocorridos e indenizáveis, a cada período de um ano de vigência de seguro.

5.2. Prazo para Concessão de Bônus

5.2.1. Para concessão do bônus, o seguro deverá ser renovado em até 30 (trinta) dias corridos da data do

vencimento da apólice anterior. Caso não seja renovada neste prazo, a classe de bônus será alterada proporcionalmente, de acordo com a norma da Generali vigente na época da contratação. Após aplicação desta regra, deverá ser observada a regra de sinistro descrita abaixo.

5.3. Regras de Aplicação

5.3.1. O segurado terá direito ao bônus na renovação de sua apólice, sempre que renovar seu seguro na Generali com cobertura total para o veículo e observados os critérios descritos a seguir.

5.3.2. O bônus é pessoal e intransferível, portanto, no caso de alteração do segurado no contrato de seguro, o bônus será totalmente excluído.

5.2.3. Admite-se a transferência de bônus entre segurados apenas nos casos de:

- a) transferência de PJ (pessoa jurídica) para PF (pessoa física), quando comprovado que o novo segurado era o condutor do veículo.
- b) transferência entre cônjuges, se comprovado que o novo segurado era o condutor do veículo.
- c) transferência entre pais e filhos, se comprovado que o novo segurado era o condutor do veículo.

5.3.4. A comprovação descrita anteriormente será efetuada com o envio da cópia da apólice anterior, com a discriminação do perfil, que conste que o novo Segurado era o condutor do veículo, ou ainda, carta do segurado declarando tal situação. No entanto, qualquer informação inverídica fornecida poderá acarretar a perda de direitos, conforme item 13 "PERDA DE DIREITOS".

5.3.5. Nos casos de exceção relacionados anteriormente, onde é permitida a manutenção do bônus mesmo havendo transferência de segurado, o bônus deve ser concedido em função da idade do novo segurado, conforme norma da Generali vigente à época de alteração de titularidade.

5.3.6. No caso de renovação da apólice com substituição do veículo, o bônus será mantido desde que comprovado que o novo veículo é de propriedade do segurado.

5.3.7. O bônus será aplicado para cada apólice/item, ou seja, para cada novo seguro uma nova experiência deverá se iniciar, não sendo possível, portanto, que a experiência adquirida em uma apólice seja utilizada para mais de um seguro do mesmo segurado.

5.3.8. Para cálculo da classe de bônus aplicados a cada renovação, deverão ser considerados os seguintes critérios:

- a) será considerada a quantidade de eventos de sinistros indenizáveis ocorridos na vigência da apólice anterior, aumentando, se não tiver ocorrido sinistro, ou reduzindo a classe de bônus para cada evento de sinistro indenizável ocorrido;
- b) outros serviços que não estejam ligados a sinistros indenizáveis, decorrentes de serviços complementados ao seguro, não serão considerados para efeito de redução de classe de bônus;
- c) se, em decorrência de um mesmo evento, forem reclamados dois ou mais tipos de sinistro, será considerado como um único sinistro para efeito do cálculo da classe de bônus.
- d) em caso de sinistro em que fique caracterizado o esgotamento da verba da apólice e, portanto, a apólice venha a ser cancelada, o bônus poderá ser concedido na contratação de nova apólice do mesmo segurado, observado o prazo decorrido desde a data da indenização, de acordo com norma da Generali vigente na época da contratação.
- e) se houver outros sinistros registrados na apólice, além das deduções acima, serão deduzidas tantas classes de bônus quantos forem os sinistros indenizados.

5.3.9. Se durante a vigência ou a renovação do seguro houver alteração de coberturas e/ou categoria tarifária, o bônus na renovação será reduzido, conforme norma da Generali vigente à época da alteração.

5.3.10. Na renovação de apólice emitida com vigência inferior a 1 (um) ano, a classe de bônus será calculada da seguinte forma:

Vigência	Aplicação da Classe de Bônus
----------	------------------------------

Superior a 335 dias (inclusive)	Conceder 1 classe
Inferior a 335 dias	Manter a classe

a) Esta regra será aplicada também no caso de renovação de apólice antes do vencimento.

b) Este critério poderá ser utilizado apenas 1 (uma) vez.

5.3.11. Para fins deste seguro, não há direito ao bônus em caso de renovação de seguro Compreensivo (Colisão, Incêndio e Roubo) ou qualquer outra cobertura de Casco.

5.3.12. Não é permitido o remanejamento de bônus entre itens de uma apólice coletiva.

5.3.13. No caso de cancelamento da apólice por falta de pagamento do prêmio ou por iniciativa do segurado, o bônus poderá ser concedido, mantendo a mesma classe ou reduzindo classes, de acordo com o critério definido pela Generali vigente à época.

6. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA

6.1. As disposições deste contrato de seguro aplicam-se única e exclusivamente a sinistros ocorridos no território nacional, salvo quando, mediante pagamento de prêmio adicional, for contratada cobertura extensiva para o RCF-V.

7. FORMAS DE CONTRATAÇÃO

7.1. Este seguro será contratado a risco absoluto, ou seja, é uma forma de contratação do seguro na qual a Seguradora, em caso de sinistro amparado pela cobertura contratada, responde pelos prejuízos apurados, até o Limite Máximo de Indenização contratado.

7.2. Prevalecerá, para fins deste contrato, relativamente ao Limite Máximo de Responsabilidade, a forma de contratação indicada na proposta.

8. COBERTURAS BÁSICAS, RISCOS COBERTOS E RISCOS EXCLUÍDOS

8.1. RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF-V) – DANOS MATERIAIS OU CORPORAIS CAUSADOS A TERCEIROS PELO VEÍCULO SEGURADO

8.1.1. Garantias

Esta cobertura tem por objetivo garantir o reembolso ao Segurado dos valores que este for obrigado a pagar quando acionado judicialmente, até o Limite Máximo de Responsabilidade contratado, em decorrência de:

- a) Indenizações estipuladas por sentença judicial transitada em julgado ou acordo judicial ou extrajudicial autorizado previamente e de modo expreso pela Generali, desde que haja comprovação dos danos involuntários materiais e corporais causados a terceiros;
- b) Despesas das custas judiciais e dos honorários de advogados (desde que autorizados pela Generali) nos processos cíveis em que o Segurado seja arrolado por um acidente com terceiros (danos materiais e/ou corporais). A escolha do advogado é exclusivamente do Segurado. O limite financeiro será o próprio Limite Máximo de Responsabilidade, contratado para a Cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa.

8.1.2. Riscos Cobertos

Somente estará coberta pela presente cobertura a responsabilidade civil do Segurado, ocasionada por acidente de trânsito, decorrente das seguintes situações:

- a) quando o veículo discriminado na apólice causar danos a bens de terceiros e/ou lesão exclusivamente física à(s) pessoa(s);
- b) quando, durante seu transporte, a carga transportada pelo veículo discriminado na apólice causar

um dano a bens de terceiros e/ou lesão exclusivamente física à(s) pessoa(s);
c) quando um atropelamento pelo veículo discriminado na apólice causar um dano a bens de terceiros e/ou lesão exclusivamente física à(s) pessoa(s).

8.1.3. Limite Máximo de Indenização

8.1.3.1. A presente cobertura estabelece Limites Máximos de Indenizações distintos e independentes para as garantias de Danos Materiais e Danos Corporais, que não se somam ou se complementam. Para efeito deste Contrato, são considerados:

- a) Danos Materiais: danos à propriedade material tangível, bens móveis ou imóveis e coisas, não abrangidos na Garantia de Danos Corporais.
- b) Danos Corporais: danos corporais e lesões físicas à pessoa (relativos à morte, invalidez e despesas médicas e hospitalares), incluídos todos os prejuízos financeiros decorrentes dos citados eventos, não compreendendo os danos estéticos e morais.

8.1.3.2. Tendo o Segurado definido um Limite Máximo de Responsabilidade para danos corporais causados a terceiros, ele responderá, em cada reclamação, somente pela parte da indenização que exceder os limites vigentes na data do sinistro para as coberturas do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), previstas no art. 2º da Lei nº 6.194, de 19/12/1974.

8.1.3.3. Nos acidentes ocorridos em países integrantes de Acordos Internacionais que preveem a contratação de seguros obrigatórios, a garantia de RCF Danos Materiais somente responderá, em cada reclamação, pela parte da indenização que exceder ao valor do Limite Máximo de Indenização por cobertura do Seguro Carta Verde ou pelo Seguro RCTR-VI, conforme o caso, vigente na data do acidente, independente do veículo possuir ou não quaisquer um destes seguros obrigatórios.

8.1.4. PREJUÍZOS DE RCF (RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA) NÃO-INDENIZÁVEIS

- a) danos causados pelo Segurado a seus ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos, bem como a quaisquer parentes consanguíneos ou por afinidade (sogra, sogra, padrasto, madrastra) ou pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente.
- b) danos causados a empregados ou prepostos do Segurado, quando a seu serviço.
- c) danos causados a sócios dirigentes, dirigentes, acionistas, gerentes, representantes e administradores de empresa do Segurado.
- d) danos a bens dos quais o Segurado tenha posse, independentemente de ser de sua propriedade ou não.
- e) danos a bens de terceiros, móveis ou imóveis, em poder do Segurado para guarda, custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos.
- f) responsabilidades assumidas pelo Segurado por contratos ou convenções.
- g) multas, composições civis, transações penais e fianças de qualquer natureza impostas ao Segurado.
- h) despesas, de qualquer natureza, relativas a ações ou processos judiciais.
- i) danos sofridos por pessoas transportadas em locais não especificamente destinados e apropriados a tal fim.
- j) danos resultantes de prestação de serviços especializados de natureza técnico-profissional a que se destina o veículo e não relacionados com sua locomoção.
- k) danos causados por poluição ou contaminação ao meio ambiente, bem como quaisquer despesas decorrentes de limpeza ou descontaminação.
- l) prejuízos patrimoniais e lucros cessantes não resultantes diretamente da responsabilidade civil por danos materiais e corporais cobertos pelo presente contrato.
- m) danos morais (salvo se contratada a Garantia Adicional) e estéticos.
- n) danos causados a terceiros por veículos rebocados irregularmente, isto é, sem pino acoplado ao veículo ou guindaste (no caso de veículos de carga).
- o) perdas e/ ou danos, de qualquer natureza, decorrentes de atos ilícitos dolosos ou com culpa grave equiparável ao dolo, cometidos pelo segurado, por beneficiários, representantes ou pessoas que dependam do segurado e/ou do condutor (cônjuge, ascendentes e/ou descendentes por consanguinidade, afinidade, adoção, parentes e/ou pessoas que residam com o segurado e/ou com o condutor);
- p) perdas e/ ou danos, de qualquer natureza, decorrentes de atos ilícitos dolosos ou com culpa grave

equiparável ao dolo, praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou por seus representantes legais, bem como aqueles praticados pelos sócios-controladores, dirigentes e administradores legais, na hipótese de seguros de pessoas jurídicas;

q) perdas e/ou danos decorrentes de prejuízos ocorridos dentro dos locais de propriedade do Segurado.

r) perdas e/ou danos decorrentes de juros, lucros cessantes, correção monetária, danos morais, danos estéticos ou qualquer outro valor a que o segurado venha a ser condenado a pagar, caso seja comprovado que o Segurado deu causa ao sinistro e o mesmo não prestou atendimento ao terceiro. A responsabilidade da Generali fica limitada ao valor dos prejuízos apurados na data de ocorrência do sinistro.

s) perdas e/ou danos, de qualquer natureza, ou qualquer outro valor assumido pelo Segurado sem a prévia e expressa autorização da Generali, considerando ainda: acordo com o terceiro prejudicado, compromisso assumido pelo Segurado em garantir a indenização, confessar a ação.

t) perdas ou danos, materiais ou corporais, causados a pessoas transportadas pelo veículo segurado.

u) perdas ou danos, materiais e/ou corporais, causados a pacientes transportados por ambulâncias.

v) perdas e/ou danos, de qualquer natureza, causados pelo veículo segurado no período em que esteve em poder de terceiros objeto de roubo, furto, sequestro ou qualquer outra forma dolosa de apropriação do mesmo.

8.1.5. É proibida a cessão, transferência e/ou doação de verbas da cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) contratada na apólice pelo Segurado para atendimento de terceiros.

8.1.6. A cobertura básica de RCF-V pode ser contratada isoladamente.

9. GARANTIAS ADICIONAIS, RISCOS COBERTOS E RISCOS EXCLUÍDOS

Todas as garantias adicionais que passarão a ser relacionadas a seguir dependem de contratação específica e pagamento do respectivo prêmio para cada uma delas, sendo certo que aquelas que forem contratadas deverão ser relacionadas expressamente na proposta e na apólice.

9.1. DANOS MORAIS PROVENIENTES DE DANOS CORPORAIS

9.1.1. Riscos Cobertos

9.1.1.1. Pela presente Garantia Adicional, consideram-se incluídos na Responsabilidade Civil Facultativa por Danos Materiais ou Corporais Causados a Terceiros pelo Veículo Segurado, concedida por esta apólice, os danos morais.

9.1.1.2. Mediante pagamento de prêmio adicional, a Generali garantirá ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização estipulado na apólice para esta garantia, o reembolso da indenização por danos morais causados a terceiros, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, coberto e indenizável, pela qual vier a ser responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo judicial autorizado de modo expreso pela Seguradora.

9.1.1.3. Entende-se como dano moral a ofensa ou violação, mesmo sem ferir ou causar estragos aos bens patrimoniais, a uma pessoa que atinja de forma negativa sua honra, dignidade e/ou sentimentos, ofenda os seus princípios e valores de ordem moral, ficando a cargo do juiz do processo o reconhecimento da existência de tal dano, bem como a fixação da sua extensão e eventual reparação.

9.1.2. Riscos Excluídos

9.1.2.1. Além das exclusões constantes nas Condições Gerais deste seguro, estão excluídas também da presente Garantia Adicional todas e quaisquer condenações por danos morais que venham a ser impostas ao Segurado, motivadas por outros fatos que não o próprio acidente, bem como as condenações aplicadas ao Segurado em função de sua omissão na condução do(s) processo(s) instaurado(s) pelo(s) terceiro(s) prejudicado(s).

9.1.3. Esta garantia somente poderá ser contratada na hipótese de contratação da cobertura básica de RCF-V - Danos Corporais.

9.2. REBOQUES DESATRELADOS DE REBOCADORES

9.2.1. Riscos Cobertos

9.2.1.1. Pela presente garantia adicional, fica expressamente estipulado que a Seguradora garante, nos termos das Condições Gerais do seguro e da presente garantia, o reembolso de indenizações pagas pelo Segurado a terceiros, em decorrência de acidente ocorrido exclusivamente quando o(s) reboque(s) e semirreboque (s) estiver (em) desatrelado(s) do veículo propulsor.

9.2.2. Riscos Excluídos

A cobertura concedida pela presente cláusula não abrange reclamação por acidentes causados por desatrelamento de reboques ou semirreboques quando em movimento.

9.2.3. Esta garantia somente poderá ser contratada na hipótese de contratação da cobertura básica de RCF-V.

9.3. EXTENSÃO DE PERÍMETRO AOS PAÍSES DO MERCOSUL – RCF-V

9.3.1. Pela presente garantia adicional, fica estipulado que, tendo sido pago prêmio adicional e durante o período de vigência a ele correspondente, a apólice garante, nos termos das Condições Gerais do seguro contratado e da presente garantia, o reembolso de indenizações pagas pelo Segurado a terceiros, em decorrência de acidente ocorrido em qualquer país do MERCOSUL. A contratação da presente cobertura não desobriga o proprietário do veículo de:

- a) No caso de veículo de passeio ou utilitário, de uso particular, da obrigação legal de contratar o Seguro Carta Verde, o qual será exigido pelas autoridades para ingresso do veículo nos países do MERCOSUL, ou;
- b) No caso de veículo de carga e de veículo comercial para transporte de pessoas (inclusive táxi, lotação e veículo de locadora), da obrigação legal de contratar o Seguro RCTR-VI (Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário – Viagem Internacional), o qual será exigido pelas autoridades para ingresso do veículo nos países da América do Sul.

9.3.2. Qualquer indenização devida pela Seguradora, por força da presente ampliação de âmbito do seguro, será paga ao Segurado em moeda corrente, adotada, para efeito de conversão, a taxa de câmbio de compra vigente na data de pagamento da referida indenização, e respeitados os Limites Máximos de Indenização estipulados na apólice.

9.3.3. A Generali somente responderá pela cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa por Danos Materiais e Corporais Causados a Terceiros pelo Veículo Segurado, concedida pela presente garantia, em cada reclamação, pela parte da indenização que exceder os limites vigentes na data do sinistro para as coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil do Proprietário e/ou Condutor de Veículos Terrestres (Automóvel de Passeio – Particular ou de Aluguel) para os veículos não matriculados no país de ingresso em viagem internacional – Carta Verde –, de acordo com a Resolução nº 120/94 do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e/ou do RCTR-VI (Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário – Viagem Internacional), de acordo com o Decreto nº 99.704 do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Carga.

9.3.4. Correrão por conta da Seguradora eventuais encargos de tradução referentes a reembolso de despesas efetuadas no exterior.

9.3.4. Esta garantia somente poderá ser contratada na hipótese de contratação da cobertura básica de RCF-V.

9.4. ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP)

9.4.1. Estão cobertas por esta garantia a morte ou invalidez permanente, total ou parcial, do motorista e dos passageiros do veículo segurado, estando os ocupantes no interior do mesmo no momento do evento e desde que seja decorrente exclusivamente de acidente de trânsito.

9.4.2. O Limite Máximo de Indenização (LMI) contratado para esta cobertura equivale ao valor máximo coberto para cada passageiro do veículo segurado, desde que discriminado na apólice de seguro. O valor máximo por passageiro é limitado ao valor do Limite Máximo de Indenização (LMI) constante na apólice de seguro, respeitado o limite oficial de passageiros para o veículo.

9.4.3. Para fins dessa garantia, considera-se acidente pessoal de passageiros o evento com data caracterizada, exclusivo e externo, súbito, involuntário e violento, diretamente causador de lesão física, decorrente exclusivamente de acidente de trânsito com o veículo segurado, que resulte em morte ou invalidez permanente total ou parcial.

9.4.4. São considerados passageiros todas as pessoas transportadas no veículo segurado, discriminado na apólice, inclusive o motorista, limitado o número de passageiros à lotação oficial do veículo segurado.

9.4.5. A cobertura do seguro se inicia no momento da entrada do passageiro no veículo e termina no momento de sua saída.

9.4.6. Não são considerados acidentes pessoais:

- a) doenças, inclusive as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por acidente, ressalvadas as infecções, os estados septicêmicos e as embolias, resultantes de ferimento visível; e
- b) intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto.

9.4.7. Para efeito de indenização, será considerado o capital segurado contratado por passageiro e cobertura (morte e invalidez permanente), que se encontra estipulado na apólice. Se, no momento do acidente, o número de ocupantes exceder a capacidade oficial do veículo segurado, a garantia não será dada pela Generali, constituindo assim risco não segurado.

9.4.8. Em caso de morte, o capital segurado, observada a distribuição de que trata o parágrafo anterior, será pago 50% (cinquenta por cento) ao cônjuge ou companheiro(a) (para este fim definido conforme a legislação previdenciária) e 50% (cinquenta por cento) aos herdeiros legais. Na falta das pessoas anteriormente referidas, serão Beneficiários os que dentro de 6 (seis) meses reclamarem o pagamento do seguro e provarem que a morte do Segurado ou passageiro os privou dos meios necessários à subsistência, conforme previsto nos arts. 792 e 793 do Código Civil Brasileiro e no art. 226 da Constituição Federal. A qualquer tempo, o Segurado poderá alterar os Beneficiários, mediante comunicação à Seguradora, conforme art. 791 do Código Civil.

9.4.9. Observando o limite de indenização antes descrito, a cobertura de morte para menores de 14 (quatorze) anos de idade compreenderá apenas o reembolso das despesas funerárias. Tais despesas devem ser comprovadas mediante apresentação de contas originais especificadas, que podem ser substituídas, a critério da Generali, por outros comprovantes satisfatórios. Incluem-se entre as despesas com funeral as havidas com o traslado do corpo.

9.4.10. No caso de invalidez permanente, a Generali indenizará o Segurado de acordo com a tabela constante ao final das Condições Gerais desta apólice, no item 30 "TABELA DE INDENIZAÇÃO DE APP". Após a comprovação por laudo médico de invalidez permanente ou morte, o valor a ser pago pela Generali poderá ser utilizado pelo Segurado para se ressarcir dos valores referentes a tratamentos médicos utilizados.

9.4.11. PREJUÍZOS DE APP (ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS) NÃO-INDENIZÁVEIS

- a) exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, doenças (incluídas as profissionais), quaisquer que sejam as suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por riscos cobertos por esta apólice.
- b) despesas com aquisição de terrenos, jazigos ou carneiros.
- c) qualquer indenização superior àquelas apuradas nas formas previstas nesta garantia, ficando o

Segurado e/ou condutor do veículo segurado como único(s) responsável(is) pela diferença que venha(m) a pagar, amigavelmente ou cumprindo sentença judicial, aos passageiros acidentados ou a seus Beneficiários.

d) danos sofridos por pessoas transportadas em locais não especificamente destinados e apropriados a tal fim.

e) atos ilícitos praticados pelo Segurado.

f) danos morais e/ou estéticos de qualquer natureza.

g) danos causados a pacientes transportados por ambulâncias.

h) lucros cessantes, danos emergentes de qualquer espécie e/ou paralisação, temporária ou definitiva, das atividades profissionais do Segurado ou do passageiro do veículo segurado, mesmo quando em consequência de qualquer risco coberto pela apólice e mesmo que constatada a Invalidez Permanente Total ou Parcial.

i) perdas e/ou danos, de qualquer natureza, causados pelo veículo segurado no período em que esteve em poder de terceiros objeto de roubo, furto, sequestro ou qualquer outra forma dolosa de apropriação do mesmo.

j) acidentes ocorridos aos passageiros do veículo segurado, quando em movimento ou dirigido por motorista que não seja legalmente habilitado e/ou apropriado a dirigi-lo, e com sua carteira de habilitação, seja por qualquer motivo, suspensão, cassada e/ou com seu exame médico vencido.

9.4.12. É proibida a cessão, transferência e/ou doação de verbas da cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) contratada na apólice pelo Segurado, para atendimento de passageiro(s) do veículo segurado.

9.4.13. Esta cobertura somente poderá ser contrata em conjunto com a cobertura de RCF-V.

10. CLÁUSULAS ESPECIAIS

10.1. FRANQUIA PARA A COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF-V) – DANOS MATERIAIS

10.1.1. O Segurado participará, por evento, com o valor da franquia especificada na apólice, respondendo a Seguradora pelos prejuízos sofridos acima desta até o Limite Máximo de Garantia indicado para esta cobertura, na hipótese de sinistro coberto pela presente apólice.

10.2. RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF-V) – GARANTIA ÚNICA

10.2.1. Fica expressamente estipulado que, ao contrário do indicado na presente apólice, a verba para a cobertura de RCF-V é o somatório dos Limites Máximos de Garantia estabelecidos para RCF-V Danos Materiais e RCF-V Danos Corporais, o que perfaz uma única garantia, sendo este o novo Limite Máximo de Garantia.

10.3. EXTENSÃO DE COBERTURA DE DANOS CORPORAIS (RCF-V) A DIRIGENTES, SÓCIOS-DIRIGENTES, EMPREGADOS E PREPOSTOS

10.3.1. Após o pagamento do prêmio correspondente, a Seguradora garante ao Segurado o reembolso das quantias que for obrigado a pagar em decorrência de danos corporais causados pelo veículo segurado, para riscos cobertos pela presente apólice, exclusivamente a seus dirigentes, sócios, empregados e prepostos e, ainda, às pessoas que dele dependam economicamente, desde que o acidente se verifique fora dos locais de sua propriedade ou ocupados pelo Segurado.

10.3.2. Serão considerados terceiros, para fins desta cobertura, os dirigentes, sócios-dirigentes, empregados e prepostos do Segurado e, ainda, as pessoas que dele dependam economicamente.

10.4. EXTENSÃO DE COBERTURA DE DANOS CORPORAIS (RCF-V) A CÔNJUGE E PARENTES

10.4.1. Após o pagamento do prêmio correspondente, a Seguradora garante ao Segurado o reembolso das quantias que for obrigado a pagar em decorrência de danos corporais causados pelo veículo segurado, para riscos cobertos pela presente apólice, exclusivamente os ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos, bem como quaisquer pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente, desde que o acidente se verifique fora dos locais de sua propriedade ou ocupados pelo Segurado.

10.4.2. Serão considerados terceiros, para fins desta cobertura, os ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos, bem como quaisquer pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente.

11. PREJUÍZOS GERAIS NÃO-INDENIZÁVEIS PELA SEGURADORA

11.1. CONSTITUEM PREJUÍZOS NÃO-INDENIZÁVEIS PELA SEGURADORA AS PERDAS E/OU DANOS DECORRENTES DAS SITUAÇÕES DESCRITAS A SEGUIR OU CAUSADOS POR ESTAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS.

- a) perdas ou danos, ou suas reclamações, decorrentes, direta ou indiretamente, próxima ou remotamente, de atos de hostilidade, de terrorismo, de guerra, revolução, tumultos, motins, greve, *lockout*, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição provenientes de qualquer ato de autoridade, de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo e qualquer ato ou consequência dessas ocorrências e de quaisquer outras perturbações da ordem pública, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com qualquer organização, cujas atividades visem derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país, por meio de ato de terrorismo, guerra revolucionária, subversão e guerrilhas, saque ou pilhagem decorrentes dos fatos acima;
- b) reclamações por danos decorrentes, direta ou indiretamente, próxima ou remotamente, de atos de vandalismo, arruaça, depredações, pichações, badernas, aglomerações, vingança, comoção civil, manifestações de protesto, qualquer perturbação da ordem, destruições deliberadas do bem segurado, com uso de arma de fogo ou qualquer objeto contundente, material incendiário, inclusive pontapés, dentre outros meios deliberados, inclusive ameaças, ainda que em situações isoladas, ou fora do controle habitual do Segurado e/ou do Segurador, sendo ou não possível identificar e individualizar precisamente os seus autores;
- c) perdas ou danos direta ou indiretamente causados por qualquer convulsão da natureza, salvo as expressamente previstas nas coberturas e garantias contratadas;
- d) perdas ou danos ocorridos quando em trânsito por trilhas, estradas ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego ou de areias fofas ou movediças;
- e) desgaste, depreciação pelo uso, falhas do material e/ou projeto, defeitos mecânicos ou da instalação elétrica do veículo segurado;
- f) qualquer perda, destruição ou dano de quaisquer bens materiais, prejuízo ou despesa emergente, ou qualquer dano consequente, responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou de contaminação pela radioatividade de qualquer combustível nuclear, resíduos nucleares ou material de armas nucleares;
- g) perdas ou danos ocorridos durante a participação do veículo segurado em competições, apostas e provas de velocidade e/ou de trilha, exceto para a cobertura de APP;
- h) perdas ou danos sofridos pelo veículo segurado quando estiver sendo rebocado por veículo não apropriado a esse fim;
- i) acidentes diretamente ocasionados pela inobservância a disposições legais, tais como: lotação de passageiros, dimensão, peso e acondicionamento da carga transportada;
- j) perdas ou danos decorrentes de operações de carga e descarga;
- k) perdas ou danos ocorridos quando o veículo segurado for posto em movimento ou guiado por pessoas que não tenham a devida Carteira de Habilitação, considerada para esse fim a habilitação legal para dirigir veículos da categoria do veículo segurado, bem como por pessoas com o direito de dirigir suspenso, cassado ou vencido há mais de 30 (trinta) dias, nos termos da legislação de trânsito nacional;
- l) perdas ou danos ocorridos quando for verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que fique comprovado pela Seguradora que o sinistro foi causado devido ao estado de embriaguez do condutor do veículo;
- m) danos ocorridos fora do território nacional, salvo os previstos nas garantias estendidas aos países do MERCOSUL;
- n) perdas ou danos decorrentes de apropriação indébita e estelionato;
- o) danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado, pelo Beneficiário ou por seus representantes legais. Em seguros de pessoas jurídicas, também por seus sócios controladores, dirigentes e administradores legais e, ainda, pelos

- Beneficiários e representantes legais destes; e
- p) veículos para transporte de valores, cargas explosivas, armamentos, bem como os utilizados para escolta/segurança.
 - q) perdas ou danos decorrentes de operações de movimentação, içamento ou descida;
 - r) responsabilidades assumidas pelo Segurado por acordo ou convenções;
 - s) submersão total ou parcial em água salgada;
 - t) causados por animais de propriedade do Segurado, Motorista principal ou de seus ascendentes, descendentes, cônjuge ou irmão;
 - u) danos causados pelo veículo segurado decorrente de sua utilização quando não estiver em condições de uso, após sofrer pane ou acidente;
 - v) lucros cessantes, danos emergentes direta ou indiretamente resultantes da paralisação do veículo segurado e prejuízos patrimoniais não resultantes diretamente da responsabilidade por danos materiais e corporais cobertos pela presente apólice;
 - w) perdas ou danos causados pela queda, deslizamento ou vazamento da carga transportada, salvo quando consequente de um dos riscos cobertos;
 - x) carga transportada.

12. DEVERES DO SEGURADO

- a) manter o veículo em bom estado de conservação e segurança;
- b) dar imediato conhecimento por escrito à Generali de quaisquer alterações no seu interesse sobre o veículo segurado, tais como: transferência de propriedade, alienação ou ônus, contratação ou cancelamento de qualquer outro seguro sobre o veículo (a não observância desta obrigação implicará o cancelamento da apólice);
- c) comunicar à Generali, imediatamente e por escrito, quaisquer fatos ou alterações verificados durante a vigência desta apólice, referentes ao veículo, seu CEP pernoite, mudança de domicílio do Segurado, alteração nos dados do Questionário de Avaliação de Risco ou, ainda, qualquer outro incidente que possa agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia se provar que silenciou de má-fé;
- d) defender-se em juízo ou fora dele, de forma mais ampla, inclusive quanto ao mérito, pelos meios legais para tal finalidade; .
- e) comunicar o sinistro à Generali, tão logo tome conhecimento, adotando as providências necessárias para minorar suas consequências, sob pena de perder o direito à indenização;
- f) apresentar o veículo segurado para vistoria nas situações em que a Generali julgar necessário, nas renovações, nos endossos, ou ainda, nos atrasos de pagamento do prêmio, sob pena de perda de direito à indenização;
- g) comunicar imediatamente e por escrito à Generali sobre a ocorrência de qualquer fato de que possa advir responsabilidade civil nos termos do contrato;
- h) comunicar imediatamente e por escrito à Generali sobre o recebimento de qualquer reclamação, citação ou intimação, carta ou documento similar que receber e que se relacione com acidente/sinistro coberto pelo seguro;
- i) comunicar antecipadamente a Generali e obter sua expressa e prévia autorização para realização de acordo, judicial ou extrajudicial, por danos involuntários, materiais e/ou corporais causados a terceiros durante a vigência da apólice e que estejam cobertos pelo seguro, sob pena da perda de direito à indenização;
- j) Providenciar toda a documentação necessária à liquidação do sinistro, conforme item 29 “DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO”.

12.1. A responsabilidade da Generali somente prevalecerá na hipótese de concordar expressamente com as alterações que lhe forem comunicadas, efetuando as modificações necessárias na respectiva apólice através de instrumento próprio, denominado endosso ou aditivo contratual.

12.2. Na hipótese da Generali não aceitar tais modificações, a mesma poderá providenciar o cancelamento da apólice. O cancelamento só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída pelo Segurador a diferença de prêmio, quando cabível.

12.3. Fica expressamente vedada a transferência do presente contrato de seguro a terceiros, ainda que em decorrência de alienação, cessão, ou de constituição de gravames a qualquer título do interesse segurado, bem como qualquer alteração do interesse segurado e de suas eventuais características ou especificações, salvo prévia e expressa concordância da Seguradora. Eventuais modificações do interesse segurado e de suas características e especificações deverão ser submetidas à Seguradora, sob pena da perda do direito à garantia.

13. PERDA DE DIREITOS

13.1. Além dos demais casos previstos em lei, a Generali ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato e cancelará a apólice quando:

- a) o Segurado do veículo por si só, por seu representante ou por seu corretor não fizer declarações verdadeiras e completas ou, ainda, quando omitir circunstâncias de seu conhecimento que pudessem ter influído na aceitação da proposta ou na fixação do prêmio, perdendo assim o direito à garantia, além de ser obrigado ao pagamento do prêmio vencido. Se a inexistência ou omissão nas declarações não resultar da má-fé do Segurado, a Generali poderá:
 - cancelar o seguro, quando não ocorrer sinistro, retendo a parcela do prêmio original proporcional ao período de cobertura, ou permitir sua continuidade, cobrando a diferença de prêmio cabível;
 - cancelar o seguro após o pagamento da indenização, quando ocorrer sinistro parcial, retendo a parcela do prêmio proporcional ao período de cobertura, ou permitir sua continuidade, cobrando a diferença de prêmio cabível ou deduzindo seu valor da indenização;
 - e
 - cancelar o seguro após o pagamento da indenização, quando ocorrer sinistro com indenização integral, deduzindo a diferença de prêmio cabível.
- b) o Segurado agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. A intenção em questão é avaliada no ato que gerou o agravamento e não na ocorrência de um sinistro.
 - Em caso de agravação do risco sem culpa do Segurado, este, logo que saiba e no prazo máximo de 10 (dez) dias, fica obrigado a comunicar à Seguradora qualquer fato ou circunstância que venha a agravar o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia.
 - Feita a comunicação a que se refere o parágrafo antecedente, a Seguradora poderá, dentro do prazo de 15 (quinze) dias seguintes ao do recebimento do aviso de agravação do risco, optar pela rescisão do contrato, que se tornará eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, ou pela cobrança adicional do prêmio, sendo que, na primeira hipótese, devolverá, no prazo de 10 (dez) dias, a diferença do prêmio correspondente ao tempo restante de vigência da apólice. Não devolvido o prêmio no prazo de 10 dias, o valor a ser restituído será corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE.
- c) o sinistro ocorrer em razão de atos ilícitos decorrentes de culpa grave equiparável ao dolo ou atos ilícitos dolosos do Segurado, de seu Beneficiário e, no caso de pessoa jurídica, também de seus sócios controladores, dirigentes, administradores legais, Beneficiários e representantes legais;
- d) o Segurado, por qualquer meio, procurar obter benefícios ilícitos do seguro contratado;
- e) o veículo e/ou seus documentos ou registros não forem verdadeiros ou tiverem sido por qualquer forma adulterados;
- f) for averiguada pela Generali a inveracidade do CPF/CNPJ e/ou classe de bônus informados pelo Segurado na proposta de seguro;
- g) o Segurado deixar de observar quaisquer de seus deveres, conforme definidos no item 12 destas Condições Gerais.
- h) o Segurado deixar de informar sinistro à Seguradora, tão logo tome conhecimento e deixar de adotar as providências imediatas para minorar suas consequências;
- i) o seguro for contratado em apólice coletiva e o Segurado estiver desligado do quadro funcional da empresa Estipulante ou não faça mais parte do Grupo de Afinidade, sem que tenha sido feita a comunicação expressa do fato à Seguradora, aplicando-se o ora previsto inclusive aos seguros de pais, filhos e cônjuge do Segurado, que estejam eventualmente em vigor após o seu desligamento;

- j) o Segurado não comunicar imediatamente à Generali a existência de reclamação ou ação judicial que envolva qualquer um dos riscos cobertos pela apólice ou se realizar acordo, judicial ou extrajudicialmente, pagamentos de indenizações diretamente a reclamantes, não autorizados de modo expresse pela Generali;
- k) não houver a entrega à Generali da documentação necessária para avaliação e liquidação do sinistro;
- l) o Segurado provocar intencionalmente os danos que motivem a indenização a que seja condenado;
- m) o Segurado deixar de comparecer as audiências designadas e/ou não elaborar sua defesa nos prazos previstos em lei e/ou não estiver devidamente representado no processo judicial (revelia), quando for acionado judicialmente e, decorrência de sinistro coberto pelo contrato de seguro;
- n) o segurado, seu representante, seu corretor de seguros ou o beneficiário do veículo estiver com o pagamento do prêmio e/ou suas parcelas, sejam da apólice ou endosso, em atraso conforme o disposto no item 14 "PAGAMENTO DO PRÊMIO";
- o) o veículo segurado estiver participando, direta ou indiretamente, em competições, cursos de pilotagem, cursos de direção, apostas e/ou provas de velocidades, legalmente autorizadas ou não;
- p) o veículo segurado não for apresentado para realização de vistoria prévia, sempre que a Generali julgar necessário.
- q) o veículo segurado for objeto de estelionato, apropriação indébita e furto mediante fraude;
- r) o veículo segurado for conduzido por motorista diferente do discriminado na apólice de seguro.

13.2. Fica vedada a negativa do pagamento da indenização ou qualquer tipo de penalidade ao segurado quando relacionada a perguntas que utilizem critério subjetivo para a resposta ou que possuam múltipla interpretação.

13.3. Caso o índice de atualização supracitado seja extinto será utilizado para efeito do cálculo da atualização monetária o índice IGPM/FGV.

14. PAGAMENTO DO PRÊMIO

14.1. O pagamento do prêmio será efetuado por meio da instituição financeira indicada pela Seguradora no instrumento de cobrança, sendo a esta facultado o recebimento direto quando se tratar de prêmio à vista,

14.2. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento.

14.3. No caso de fracionamento de prêmio com juros, o Segurado poderá antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas e a Seguradora efetuará o recálculo com a redução proporcional dos juros pactuados.

14.4. Se a data-limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

14.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao segurado ou seu representante ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

14.6. Não poderá ser estabelecido prazo superior a 30 (trinta) dias, contado da data de emissão da apólice, endosso, fatura e/ou contas mensais, para o pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela.

14.7. Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o Segurado deixar de pagar o financiamento.

14.8. Os endossos realizados nos 30 (trinta) dias anteriores ao término de vigência da apólice deverão ser pagos à vista.

14.9. Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio à vista, ou de qualquer uma de suas

parcelas, sem que tenha sido efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado.

14.10. Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento do contrato de seguro, as parcelas vincendas do prêmio deverão ser deduzidas do valor da indenização, excluído o adicional de fracionamento.

14.11. No caso de fracionamento do prêmio e uma vez configurada a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo de vigência da cobertura será ajustado em função do prêmio efetivamente pago, tomando-se por base a Tabela de Prazo Curto constante no item 16. "TABELA PRAZO CURTO", das Condições Gerais desta apólice. A Sociedade Seguradora deverá informar ao Segurado ou ao seu representante legal, por meio de comunicação escrita, o novo prazo de vigência ajustado. Para os percentuais não previstos na aluída tabela, deverão ser aplicados os percentuais imediatamente superiores.

14.12. A Sociedade Seguradora deverá informar ao Segurado ou ao seu representante legal, por meio de comunicação escrita, o novo prazo de vigência ajustado.

14.13. Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelas ajustadas, acrescidas dos encargos contratualmente previstos, dentro do novo prazo de vigência da cobertura referido neste subitem, ficará automaticamente restaurado o prazo de vigência original da apólice.

14.14. Findo o novo prazo de vigência da cobertura referido neste subitem sem que tenha sido retomado o pagamento do prêmio, operará de pleno direito o cancelamento do contrato de seguro nos termos do item 15. "RESCISÃO E CANCELAMENTO", das Condições Gerais desta apólice.

14.15. No caso de fracionamento em que a aplicação da Tabela de Prazo Curto não resultar em alteração do prazo de vigência da cobertura, a Seguradora poderá cancelar o contrato ou suspender sua vigência, sendo vedada a cobrança de prêmio pelo período de sua suspensão, em caso de restabelecimento do contrato.

14.16. O não-pagamento do prêmio à vista, nos seguros com pagamento único, ou o não pagamento da primeira parcela, nos casos de seguros com prêmio fracionado, na data indicada no respectivo instrumento de cobrança, implicará no cancelamento automático da apólice, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.

14.17. Para os seguros contratados em apólice coletiva (por meio de Estipulante) ou Grupos de Afinidade, o não pagamento do prêmio mensal dentro do prazo limite, implicará no cancelamento do seguro, sem restituição de prêmio.

14.18. Havendo mora do Segurado no pagamento do prêmio por risco decorrido assumido pela Seguradora, o débito ficará sujeito a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata* dia, além da atualização monetária segundo a variação do IPCA/IBGE, tudo até o efetivo pagamento, bem como à pena convencional de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, que poderá ser exigido por via executiva nos termos da lei.

14.19. Caso o índice de atualização supracitado seja extinto será utilizado para efeito do cálculo da atualização monetária o índice IGPM/FGV.

15. RESCISÃO E CANCELAMENTO

15.1. RESCISÃO

15.1.1. Este contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer uma das partes contratantes, com a concordância da outra parte. Em ambas as hipóteses, a Generali reterá o IOF da parcela única ou das parcelas pagas, e os juros relacionados ao fracionamento (caso exista).

15.1.2. Na hipótese de rescisão por iniciativa do Segurado, a Generali reterá o percentual do prêmio calculado de acordo com a Tabela de Prazo Curto, constante no item 16. "TABELA DE PRAZO CURTO". Para os percentuais não previstos nesta tabela, deverão ser aplicados os percentuais imediatamente inferiores.

15.1.3. Na hipótese de rescisão por iniciativa da Generali, esta reterá o percentual do prêmio calculado proporcionalmente ao prazo decorrido do seguro.

15.1.3.1. A rescisão também poderá acontecer na hipótese de ser constatada qualquer adulteração e/ou clonagem do veículo segurado, por parte do Segurado, seu beneficiário ou Representante legal, com o objetivo de obter vantagens em prejuízo de outrem.

15.1.4. Nos seguros contratados em Apólice coletiva (por meio de Estipulante) ou por Grupos de Afinidade, ocorrendo o desligamento do Segurado do quadro funcional da empresa estipulante (rescisão do contrato de trabalho), a vigência do Contrato de Seguro se encerrará automaticamente, a partir da data da homologação do termo de rescisão, cessando a cobrança do prêmio mensal em virtude da inexistência do vínculo empregatício, condição essencial para manutenção das coberturas originalmente contratadas. Esta regra aplicar-se-á inclusive aos seguros eventualmente contratados para pais, filhos e cônjuge do Segurado, em vigor na apólice por ocasião de seu desligamento dos quadros da empresa Estipulante ou do Grupo de Afinidade.

15.2. CANCELAMENTO

15.2.1. A cobertura prevista nesta apólice ou endosso a ela referente ficará automaticamente cancelada, perdendo o Segurado o direito a qualquer indenização, bem como à restituição de prêmio, quando:

- a) o sinistro ocorrer estando o Segurado em mora quanto ao prêmio, independentemente de notificação e observados os termos do item 14 “PAGAMENTO DO PRÊMIO”, das Condições Gerais desta apólice, salvo os casos em que o sinistro ocorrer dentro do prazo de vigência ajustado previsto no item 14 “PAGAMENTO DO PRÊMIO”;
- b) ocorrerem quaisquer situações previstas no item 13. “PERDA DE DIREITOS”;
- c) a indenização ou soma das indenizações pagas atingir ou ultrapassar o valor da cobertura contratada prevista nas Garantias Adicionais das Condições Gerais desta apólice; e
- d) pela soma das indenizações ou pelo pagamento de uma única indenização, for atingido ou ultrapassado o Limite Máximo de Garantia de um subitem específico para a Cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa por Danos Materiais ou Corporais Causados a Terceiros pelo Veículo Segurado (RCF-V).

15.2.2. Estando o Segurado em mora com o prêmio e caso o mesmo não opte pelo pagamento dentro do prazo do vencimento estabelecido no instrumento de cobrança, acrescido dos encargos previstos no item 14 “PAGAMENTO DO PRÊMIO”, das Condições Gerais desta apólice, operará de pleno direito o cancelamento do contrato, após decorrido o prazo de vigência ajustado, independentemente de qualquer interpelação ou notificação, ficando certo e ajustado que tal pagamento não dará ao Segurado direito à indenização em caso de sinistro ocorrido no período da mora.

16. TABELA DE PRAZO CURTO

16.1. Nos casos de rescisão de cancelamento do seguro por iniciativa do Segurado, por iniciativa da Generali e de cancelamento do seguro pela falta de pagamento do prêmio, a Generali aplicará os percentuais da tabela a seguir, conforme estabelecido nos itens 14 “PAGAMENTO DO PRÊMIO” e 15 “RESCISÃO E CANCELAMENTO”.

Prazo do seguro (em dias)	Prêmio retido (% do prêmio anual)	Prazo do seguro (em dias)	Prêmio retido (% do prêmio anual)
15	13	195	73
30	20	210	75
45	27	225	78
60	30	240	80
75	37	255	83
90	40	270	85
105	46	285	88
120	50	300	90
135	56	315	93
150	60	330	95
165	66	345	98

Prazo do seguro (em dias)	Prêmio retido (% do prêmio anual)	Prazo do seguro (em dias)	Prêmio retido (% do prêmio anual)
180	70	365	100

16.2. Para os percentuais não previstos nesta tabela, deverão ser aplicados os percentuais imediatamente superiores.

17. REINTEGRAÇÃO DE COBERTURAS E GARANTIAS

17.1. Os Limites Máximos de Garantia das Coberturas de Responsabilidade Civil Facultativa por Danos Materiais ou Corporais Causados a Terceiros pelo Veículo Segurado (RCF-V) e Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), poderão ser reintegrados ao seu valor original, em caso de sinistro que não atinja os seus Limites Máximos de Garantia, mediante pagamento de prêmio adicional, calculado a partir da data do sinistro até o término da vigência do contrato, sendo para tanto facultado à Seguradora proceder à nova análise do risco.

18. FORO COMPETENTE

18.1. O foro competente para as ações derivadas do presente contrato é o da comarca de domicílio do Segurado.

18.2. Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, será válida a eleição de foro diverso do domicílio do Segurado.

19. DA MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM

19.1. O Segurado e a Seguradora poderão optar, para solução de qualquer controvérsia quanto à interpretação dos termos e condições da presente apólice, assim como na regulação e liquidação de qualquer sinistro, pela mediação ou arbitragem, cuja decisão terá o mesmo efeito de sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

19.2. A parte interessada em estabelecer uma das referidas modalidades de solução de conflito deverá intimar a outra, por escrito, de seu interesse para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte intimada se pronuncie sobre a sua expressa e formal aceitação.

19.3. Caso aceite pelas partes, a mediação ou arbitragem será realizada, preferencialmente, por um árbitro ou mediador comum, que as partes nomearão conjuntamente e, também preferencialmente, por meio institucional, através do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem do Rio de Janeiro (CBMA), observados os termos da Lei nº 9.307, de 23/09/1996.

19.4. Todas as questões relativas ao processamento da mediação ou arbitragem, tais como seu regulamento, regime de custas, prazos, serão pelas partes convencionadas no respectivo “Compromisso” a ser por elas assinado no momento da instauração da mediação ou da arbitragem.

20. ENDOSSO

20.1. Qualquer alteração aos termos do presente contrato de seguro gera a necessidade de se firmar um endosso (aditamento), seja qual for à espécie de modificação.

20.2. Desta forma, a Generali sugere que o Segurado obtenha maiores informações junto ao seu corretor, caso haja necessidade de realizar qualquer alteração em seu contrato de seguro. A alteração será feita mediante proposta assinada pelo proponente ou seu representante ou corretor de seguros.

20.3. O cálculo de endosso é elaborado em função das condições e dos prêmios vigentes à data de alteração do contrato de seguro. Fica salientado que alguns endossos poderão gerar alterações no prêmio do seguro, o

que ocasionará restituição ou cobrança adicional de prêmio ao Segurado.

20.4. No caso de substituição do veículo segurado, deverá ser observado o critério de cobrança ou devolução a diferença de prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

20.5. O pagamento de adicional ou a restituição de prêmio referente ao endosso não implica a suspensão da obrigação pelo pagamento das parcelas originais da apólice.

21. VISTORIA PRÉVIA

21.1. A realização de vistoria prévia não comprova a legalidade do veículo perante os órgãos policiais e DETRAN, uma vez que esta se refere tão-somente à política de aceitação e análise do risco proposto, sendo o proprietário do veículo o responsável pela regularização do veículo perante os órgãos competentes.

21.2. Para determinados tipos de alteração contratual será necessária a realização de nova vistoria. Desta forma, a Generali sugere que o Segurado obtenha maiores informações junto ao seu corretor, caso haja necessidade de ser realizada qualquer modificação em seu contrato de seguro.

22. CONTRATAÇÃO POR INTERMÉDIO DE ESTIPULANTE

22.1. Tendo o presente seguro sido contratado por intermédio de um Estipulante, é garantido ao Segurado, em caso de sinistro coberto pela presente apólice, o pagamento de indenização até os limites previamente estabelecidos, desde que cumpridas as obrigações definidas nestas Condições Gerais.

22.2. Estipulante é a pessoa física ou jurídica que contrata apólice coletiva de seguros, ficando investido dos poderes de representação dos Segurados perante as Sociedades Seguradoras.

22.3. As apólices coletivas em que o Estipulante possua, com o grupo segurado, exclusivamente, o vínculo de natureza securitária, referente à contratação do seguro, serão consideradas apólices individuais, no que concerne ao relacionamento dos Segurados com a Sociedade Seguradora.

22.4. Fica expressamente vedada a atuação como Estipulante ou Subestipulante de:

- a) corretoras de seguros, seus sócios, dirigentes, administradores, empregados, prepostos ou representantes;
- b) corretores; e
- c) Sociedades Seguradoras, seus dirigentes, administradores, empregados, prepostos ou representantes.

22.5. A vedação estabelecida no subitem 23.3 anterior não se aplica aos empregadores que estipulem seguro em favor de seus empregados.

22.6 Obrigações

22.6.1 Gerais

- a) deverão ser estabelecidos em contrato específico, firmado entre a Seguradora, o Estipulante e o corretor de seguros, os deveres de cada parte em relação à contratação do seguro; e
- b) na hipótese de pagamento de qualquer remuneração ao Estipulante, é obrigatório constar, do certificado individual e da proposta de adesão, o seu percentual e valor, devendo o Segurado ser informado sobre os valores monetários deste pagamento sempre que nele houver qualquer alteração.

22.6.2. Do Estipulante e/ou Subestipulante

- a) fornecer à Seguradora todas as informações necessárias para a análise e aceitação do risco, previamente estabelecidas por aquela, incluindo dados cadastrais;
- b) manter a Seguradora informada a respeito dos dados cadastrais dos Segurados, alterações na natureza

do risco coberto, bem como quaisquer eventos que possam, no futuro, resultar em sinistro, de acordo com o definido contratualmente;

- c) fornecer ao Segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro;
- d) repassar os prêmios à Sociedade Seguradora, nos prazos estabelecidos contratualmente;
- e) repassar aos Segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à apólice, quando for diretamente responsável pela sua administração;
- f) discriminar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Sociedade Seguradora responsável pelo risco, nos documentos e comunicações referentes ao seguro, emitidos para o Segurado;
- g) comunicar, de imediato, à Sociedade Seguradora a ocorrência de qualquer sinistro, ou expectativa de sinistro, referente ao grupo que representa, assim que deles tiver conhecimento, quando esta comunicação estiver sob sua responsabilidade;
- h) dar ciência dos procedimentos e prazos estipulados para a liquidação de sinistros aos Segurados;
- i) comunicar, de imediato, à SUSEP quaisquer procedimentos que considerar irregulares quanto ao seguro contratado;
- j) fornecer à SUSEP quaisquer informações solicitadas, dentro do prazo por ela estabelecido; e
- k) informar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Sociedade Seguradora, bem como o percentual de participação no risco, no caso de cosseguro, em qualquer material de promoção ou propaganda do seguro, em caráter tipográfico maior ou igual ao do Estipulante.
- l) Discriminar o valor do prêmio do seguro no instrumento de cobrança, na forma estabelecida pelo art. 7º da Resolução CNSP nº 107/2004, quando este for de sua responsabilidade.

22.6.3. Da Seguradora

- a) incluir no contrato de seguro todas as obrigações do Estipulante; e
- b) informar ao Segurado a situação de adimplência do Estipulante ou Subestipulante, sempre que lhe for solicitado.

22.7. Cancelamento do Seguro

22.7.1. Nos seguros contributários, o não-repasse dos prêmios à Seguradora, nos prazos contratualmente estabelecidos, acarretará o cancelamento da cobertura e sujeita o Estipulante ou Subestipulante às cominações legais.

22.8. Proibições para o Estipulante e/ou Subestipulante

22.8.1. É expressamente vedado ao Estipulante e ao Subestipulante, nos seguros contributários:

- a) cobrar dos Segurados quaisquer valores relativos ao seguro, além dos especificados pela Sociedade Seguradora;
- b) rescindir o contrato sem anuência prévia e expressa de um número de Segurados que represente, no mínimo, três quartos do grupo segurado;
- c) efetuar propaganda e promoção do seguro sem prévia anuência da Sociedade Seguradora, e sem respeitar a fidedignidade das informações quanto ao seguro que será contratado; e
- d) vincular a contratação de seguros a qualquer de seus produtos, ressalvada a hipótese em que tal contratação sirva de garantia direta a estes produtos.
- e)

22.9. Documentação Necessária para Contratação

22.9.1. A contratação de seguros por meio de apólice coletiva deve ser realizada mediante apresentação obrigatória de proposta de contratação assinada pelo Estipulante e pelo Subestipulante, se for o caso, e pelo corretor de seguros, ressalvada a hipótese de contratação direta.

22.9.2. A adesão à apólice deverá ser realizada mediante a assinatura, pelo proponente, de proposta de adesão e desta deverá constar cláusula na qual o proponente declara ter conhecimento prévio da íntegra das Condições Gerais deste seguro.

22.10. Pagamento de Prêmio

22.10.1. Nos documentos relativos aos pagamentos efetuados pelos Segurados deverão constar, explicitamente, o prêmio do seguro, a Sociedade Seguradora responsável pelo recebimento dos prêmios e a informação, em destaque, de que o não-pagamento do prêmio poderá ocasionar o cancelamento do seguro.

22.10.2 O pagamento de prêmios de seguros efetuados por meio de desconto em folha deverá ser registrado em rubrica específica pela Sociedade Seguradora garantidora do risco ou, no caso de co-seguro, pela Seguradora líder.

22.10.3 Se o Segurado dispuser de mais de um contrato de seguro com a mesma Sociedade Seguradora, os valores referentes a cada contrato devem estar discriminados no instrumento de cobrança, mesmo quando o sistema de pagamento for o previsto no subitem 22.9.2 anterior.

22.11. Alterações nas apólices

20.11.1. Qualquer modificação em apólice vigente dependerá da anuência prévia e expressa de Segurados que representem, no mínimo, 3/4 (três quartos) do grupo segurado.

22.12. Alteração e Reavaliação de Taxas e Valores do Contrato

22.12.1. A taxa de prêmio do seguro será recalculada anualmente em função das alterações ocorridas no grupo segurado naquele período. A Seguradora se reserva o direito de recalculer o prêmio antes da data prevista, caso venha a ocorrer alteração significativa no grupo segurado e que possa influenciar na taxa do seguro.

22.12.2. Fica facultado à Seguradora, na eventualidade de desequilíbrio causado por aumento significativo da sinistralidade, proceder às correções necessárias na taxa do seguro objetivando a recuperação do equilíbrio.

22.12.3. As novas taxas serão aplicadas, exclusivamente, às novas operações.

23. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO

Além das disposições a seguir, o Segurado deverá entregar à Generali alguns documentos necessários para liquidação de sinistro, listados no subitem 29 "DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO".

23.1. O Segurado deve informar o mais rápido possível à Generali quando da ocorrência do sinistro ou evento que possa se tornar sinistro, por meio da Central de Atendimento Generali, e relatar o fato de forma minuciosa, mencionando: dia, hora, local exato e circunstância do acidente; nome, endereço e Carteira de Habilitação de quem dirigia o veículo; nome e endereço de testemunhas; providências de ordem policial que tenham sido tomadas e tudo mais que possa contribuir para esclarecimento a respeito da ocorrência, bem como declarar eventual existência de outros seguros em vigor sobre o mesmo veículo.

23.2. Perderá o direito à indenização o Segurado que não comunicar o sinistro à Seguradora tão logo dele tenha conhecimento, assim como se não adotar as providências imediatas para minorar suas consequências.

23.3. Caso ocorra qualquer fato que possa ocasionar Responsabilidade Civil ao Segurado, nos termos destas Condições Gerais, este deve informar por escrito a sua ocorrência, assim que saiba, comunicando à Generali o recebimento de citação, intimação, notificação ou documento similar, fornecendo documentação hábil, de modo a possibilitar a identificação do caso no Judiciário, cartórios e outros integrantes do mesmo, sendo respeitados os possíveis prazos determinados pela justiça, devidamente transitados em julgado.

23.4. Se o veículo do terceiro envolvido no acidente de trânsito também estiver segurado na Generali, o mesmo deverá ser orientado a utilizar a oficina de sua preferência, desde que esta esteja regularizada junto aos órgãos competentes de acordo com a legislação vigente de cada localidade.

23.5. Em caso de acidente de trânsito, a Generali recomenda que o Segurado registre a ocorrência no local do fato, dirigindo-se à Delegacia mais próxima ou à Patrulha Rodoviária, quando este ocorrer em estradas.

23.6. Quando o acidente envolver danos materiais e/ou corporais causados a terceiros, o Registro de Ocorrência será obrigatório, sendo certo que o Segurado deverá fornecê-lo (juntamente com o Laudo Pericial, caso haja) à Generali.

23.7. O início da reparação de danos deve ser após a autorização da Generali..

23.8. Não há necessidade do Segurado aguardar o contato da Seguradora para a entrega dos documentos básicos para a liquidação do sinistro. A relação de documentos pode ser encontrada no item 29 “DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO”.

23.9 Providências para evitar sinistro, minorar o dano e/ou salvar a coisa

23.9.1. Os custos com eventuais providências para evitar sinistro, minorar dano e/ou salvar o bem ou interesse garantido, bem como os prejuízos daí resultantes ou consequentes, serão indenizados pela Seguradora até o Limite Máximo de Responsabilidade, mediante a devida comprovação, ficando este limite reduzido em igual valor das despesas efetivamente realizadas para efeito de indenização de eventual sinistro que venha a ocorrer, seja ele total, seja parcial.

23.9.2. Eventuais despesas de salvamento que venham a ser realizadas, e cujo reembolso seja pleiteado à Seguradora, serão deduzidas cumulativamente até o Limite Máximo de Responsabilidade e, caso ocorra sinistro, este ficará coberto pelo saldo da garantia. Esgotado o Limite Máximo de Responsabilidade, o contrato ficará automaticamente extinto.

23.10. No caso de sinistro coberto pela Garantia de Responsabilidade Civil – Danos Corporais ou Materiais Causados a Terceiros pelo Veículo Segurado, o terceiro somente será atendido pela Generali caso o Segurado faça a comunicação do acidente por escrito à mesma ou à Central de Atendimento, e desde que sua culpa pelo evento tenha sido caracterizada e confirmada. Qualquer documento que se relacione aos danos causados a terceiros pelo veículo segurado deve ser prontamente entregue à Seguradora.

24. CRITÉRIOS OBSERVADOS PELA SEGURADORA EM CASO DE SINISTRO

24.1. Na liquidação de qualquer sinistro coberto por esta apólice, fica registrado que os dados de todo sinistro serão cadastrados no RNS (Registro Nacional de Sinistros).

24.2. Correrão por conta da Seguradora eventuais encargos de tradução referentes a reembolso de despesas efetuadas no exterior.

24.3. No caso de dúvida fundável e justificável, é facultada a Seguradora a solicitação de outros documentos diferentes dos documentos listados no item 29 “DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO”.

24.4. RCF-V - DANOS CORPORAIS, MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS A TERCEIROS PELO VEÍCULO SEGURADO

24.4.1. A Generali poderá optar por reembolsar o Segurado por suas despesas comprovadas, indenizar diretamente o terceiro ou, ainda, por acordo entre as partes envolvidas, mandar reparar os danos causados ao terceiro. Este acordo tem como premissa básica a utilização exclusiva das oficinas referenciadas da Generali.

24.4.2. Tratando-se de danos materiais, corporais ou morais a terceiros, caso haja processo no foro cível contra o Segurado, a Seguradora poderá, a seu critério, ingressar como assistente, recomendando acordo, ou aguardar o desfecho do processo representado pelo advogado do Segurado. De qualquer forma, a Seguradora somente responderá por aqueles acordos, judiciais ou extrajudiciais, com as vítimas, seus Beneficiários ou herdeiros, caso seja dada prévia anuência e respeitados os Limites Máximos de Responsabilidade estipulados nesta apólice para as respectivas coberturas.

24.4.3. Com indenização fixada por acordo ou sentença judicial, a Seguradora efetuará o pagamento da

importância a que estiver obrigada, até os Limites Máximos de Responsabilidade estipulados nesta apólice, a partir da apresentação dos documentos exigidos.

24.4.4. Na hipótese de recusa do Segurado em aceitar o acordo recomendado pela Seguradora, entretanto aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde já estabelecido que a Seguradora não responderá por quaisquer quantias acima daquelas pelas quais seria a reclamação do terceiro liquidada nos termos do referido acordo.

24.4.5. A Garantia de Danos Corporais desta apólice somente responderá, em cada reclamação, pela parte da indenização que exceder os limites vigentes na data de sinistro para as coberturas do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), previstas no art. 2º da Lei nº 6.194, de 19/12/1974.

24.4.6. A indenização devida pelo Segurado a terceiros, decorrente de um dos riscos cobertos pela apólice e fixada por meio de sentença judicial transitada em julgado, ou por acordo autorizado previamente e de modo expresso pela Generali, será efetuada até o Limite Máximo de Responsabilidade, a contar da apresentação dos respectivos documentos solicitados e comprobatórios do pagamento, e da seguinte forma:

a) caso a indenização a ser paga pelo Segurado compreenda pagamento em dinheiro e prestação de renda ou pensão, a Seguradora, dentro do limite de garantia da apólice, pagará preferencialmente a primeira. Quando a Seguradora, ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir também para o capital assegurado da renda ou pensão, fá-lo-á mediante o fornecimento ou aquisição de títulos, em seu próprio nome, cujas rendas serão inscritas em nome da pessoa ou pessoas com direito a recebê-las, com cláusula de que, cessada a obrigação, tais títulos reverterão ao patrimônio da Seguradora.

b) nas perdas parciais, se houver necessidade de substituição de peças, estas serão de reposição original, adequadas e novas, ou que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mantenham as mesmas especificações técnicas do fabricante, distribuídas pelas concessionárias ou pelos fabricantes de peças e seus representantes.

24.4.7. Cabe ressaltar que qualquer acordo, judicial ou extrajudicial, diretamente firmado com as vítimas, seus beneficiários e herdeiros, só será reconhecido pela Generali se tiver sua prévia anuência. Na hipótese de recusa do Segurado em aceitar o acordo recomendado pela Seguradora, entretanto aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde já acordado que a Generali não responderá por quaisquer quantias acima daquelas pelas quais seria a reclamação do terceiro liquidada nos termos do referido acordo.

24.5. ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP)

24.5.1. Após conclusão do tratamento (ou esgotados os recursos terapêuticos para recuperação) e verificada a invalidez permanente, decorrente de acidente de trânsito com o veículo segurado, devidamente avaliada quando da alta médica definitiva, a Generali indenizará o Segurado de acordo com a tabela constante no item 30 "TABELA DE INDENIZAÇÃO DE APP".

24.5.2. Para efeito de indenização, será considerado o capital segurado contratado por passageiro e cobertura (morte e invalidez permanente), que se encontra estipulado na apólice. Se, no momento do acidente, o número de ocupantes exceder a capacidade oficial do veículo segurado, não haverá direito à garantia, constituindo, assim, risco não segurado.

24.5.3. Em caso de morte, o capital segurado, observada a distribuição de que trata o parágrafo anterior, será pago 50% ao cônjuge ou companheiro(a) (para este fim definido conforme a legislação previdenciária) e 50% aos herdeiros legais, conforme previsto no art. 226 da Constituição Federal e nos Decretos-Leis nºs 8.971 de 1994 e 9.278 de 1996. Na falta das pessoas antes referidas, serão Beneficiários os que dentro de 6 (seis) meses reclamarem o pagamento do seguro e provarem que a morte do Segurado ou passageiro os privou de meios para proverem sua subsistência. Fora esses casos, a União será a Beneficiária, conforme Decreto-Lei nº 5.384, de 08/04/1943.

24.5.4. Em caso de invalidez permanente, a indenização será paga aos próprios passageiros, respeitados os critérios quanto à lotação oficial do veículo e os capitais segurados estipulados para as respectivas coberturas.

24.5.5. Para menores de 14 (quatorze) anos, a garantia de morte destina-se apenas ao reembolso das despesas com o funeral, que devem ser comprovadas mediante a apresentação de contas originais

especificadas, podendo ser substituídas por outros comprovantes satisfatórios, a critério da Seguradora.

24.5.6. Para menores com idade igual a 14 (quatorze) anos e até 16 (dezesseis) anos, a indenização, em caso de morte, será paga aos herdeiros legais do menor, em partes iguais, e, em caso de invalidez permanente, será paga em nome do menor.

24.5.7. Para menores com idade superior a 16 (dezesseis) anos e até 18 (dezoito) anos, em caso de morte, serão pagos 50% ao cônjuge sobrevivente e 50% aos herdeiros legais, em partes iguais; inexistindo sociedade conjugal, aos herdeiros legais. Em caso de invalidez permanente, será paga a indenização ao menor, devidamente assistido por seu pai, sua mãe ou seu tutor legal.

24.5.8. Em qualquer um dos casos indicados, os recibos de quitação deverão contar também com o “de acordo” do Segurado ou do seu representante autorizado.

24.5.9. Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela percentagem prevista na tabela referente à sua perda total, respeitando-se o grau de redução funcional apresentado. Na falta de indicação da percentagem de redução, e sendo informado apenas o grau dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%.

24.5.10. Nos casos não especificados na tabela, a indenização é estabelecida tomando-se por base a diminuição permanente da capacidade física do Segurado, independentemente de sua profissão.

24.5.11. Quando de um mesmo acidente resultar invalidez múltipla de mais de um membro ou órgão, a indenização deve ser calculada somando-se as percentagens respectivas, cujo total não pode exceder 100%. Da mesma forma, havendo duas ou mais lesões em um mesmo membro ou órgão, a soma das percentagens correspondentes não pode exceder a percentagem de indenização prevista para perda total do membro ou órgão.

24.5.12. Para efeito de indenização, quando da perda ou maior redução funcional de um membro ou órgão já defeituoso antes do acidente, o grau de invalidez existente anteriormente será deduzido do grau de invalidez definitiva.

24.5.13. A perda de dentes e os danos estéticos não dão direito à indenização por invalidez permanente, total ou parcial.

24.5.14. No caso de divergência sobre a causa, natureza ou extensão de lesões, bem como a avaliação da incapacidade relacionada ao segurado, a Generali deverá propor ao Segurado, por meio de correspondência escrita, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da contestação, a constituição de junta médica. A junta médica será constituída por 3 (três) membros, sendo um nomeado pela sociedade Seguradora, outro pelo segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados. Cada uma das partes pagará os honorários do médico que tiver designado; os do terceiro serão pagos, em partes iguais, pelo segurado e pela sociedade Seguradora. O prazo para constituição da junta médica será de, no máximo, 15 (quinze) dias a contar da data da indicação do membro nomeado pelo Segurado.

24.5.15. Após a comprovação por laudo médico de invalidez permanente ou morte, o valor a ser pago pela Generali poderá ser utilizado pelo Segurado para se ressarcir dos valores referentes a tratamentos médicos.

24.5.16. Em qualquer sinistro, fixado o valor da indenização, bem como o dia do pagamento, nenhum adicional poderá ser exigido deste valor se, na data marcada para o pagamento, a indenização tiver sido posta à disposição do Beneficiário.

24.6. EXTENSÃO DE PERÍMETRO AOS PAÍSES DO MERCOSUL

24.6.1. Em caso de acidente coberto por esta apólice, na liquidação de sinistros serão utilizados os parâmetros de custos praticados, no território brasileiro, pelas oficinas referenciadas pela Seguradora.

24.6.2. Os valores fixados na vistoria e comprovadamente pagos pelo Segurado serão reembolsados em moeda nacional, feita a conversão à taxa de câmbio de compra vigente na data do pagamento da indenização.

24.6.3. Correrão por conta da seguradora eventuais encargos de tradução referentes a reembolso de despesas efetuadas no exterior.

25. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

25.1. O Segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a todas as Sociedades Seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.

25.2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de Responsabilidade Civil, cuja indenização esteja sujeita às disposições deste contrato, será constituído pela soma das seguintes parcelas:

- a) despesas, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade;
- b) valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa das Sociedades Seguradoras envolvidas.

25.3. De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas:

- a) despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência do sinistro.
- b) valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa.
- c) danos sofridos pelos bens segurados.

25.4. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura considerada.

25.5. Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as Sociedades Seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:

I – será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do Segurado, limite máximo de indenização da cobertura e cláusulas de rateio;

II – será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cobertura, na forma abaixo indicada:

- a) se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite máximo de garantia, a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O valor restante do limite máximo de garantia da apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos de indenização destas coberturas.
- b) caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calculada de acordo com o inciso I deste item.

III – será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o inciso II deste item;

IV – se a quantia a que se refere o inciso III deste item for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o segurado a responsabilidade pela diferença, se houver;

V – se a quantia estabelecida no inciso III for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele inciso.

25.6. A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada

Sociedade Seguradora na indenização paga.

25.7. Salvo disposição em contrário, a Sociedade Seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização ficará encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, às demais participantes.

25.8. Esta cláusula não se aplica às coberturas que garantam morte e/ou invalidez.

26. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

26.1. Efetuado o pagamento da indenização, a Seguradora ficará sub-rogada, até o limite da indenização paga, em todos os direitos, ações, privilégios e garantias que competirem ao Segurado contra o autor do dano e/ou responsável por sua reparação, obrigando-se o Segurado ou sucessores a facilitar os meios e a fornecer os documentos necessários ao exercício desses direitos, sendo ineficaz qualquer ato que venha a diminuir ou extinguir, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere esta cláusula.

26.2. Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do Segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos e afins.

26.3. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do Segurador, os direitos à sub-rogação.

27. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS E PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO

27.1. Em qualquer momento do processo de regulação a Generali poderá realizar auditorias para checagem de todo o processo.

27.2. Para fins de liquidação de sinistro avisado, o Segurado deverá apresentar todos os documentos solicitados pela Seguradora, facultado a esta, em caso de dúvida e/ou de insuficiência dos documentos apresentados pelo Segurado, a solicitação de documentos complementares.

27.3. O prazo para a liquidação dos sinistros é limitado a 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos.

27.4. No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

27.5. Caso não seja efetuado o pagamento da indenização dentro de 30 (trinta) dias da entrega de todas as informações e documentos exigidos, a indenização ficará sujeita aos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculado *pro rata die*, a partir do dia imediatamente posterior ao término do prazo fixado anteriormente, além da atualização monetária segundo a variação do IPCA/IBGE, a partir da data de ocorrência do sinistro até o efetivo pagamento, bem como a pena convencional de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito.

27.6. Caso o índice de atualização supracitado seja extinto será utilizado para efeito do cálculo da atualização monetária o índice IGPM/FGV.

27.7. Poderão ser solicitados pela Seguradora: atestados ou certidões de autoridades competentes; resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro ou ainda cópia da certidão de abertura de inquérito, que porventura tiver sido instaurado, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo acima previsto.

28. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E PRAZO PRESCRICIONAL

28.1. O presente contrato rege-se pelo Código Civil e pelas normas específicas de cada seguro, aplicando-se-lhe os prazos prescricionais determinados em lei.

29. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO

29.1. No caso de dúvida fundável e justificável, é facultada à Seguradora a solicitação de outros documentos.

Documentos	RCF DM	RCF DC	APP Morte	APP Invalidez
Aviso de Sinistro	✓	✓	✓	✓

Documentos	RCF DM	RCF DC	APP Morte	APP Invalidez
Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (do motorista no momento do acidente)	✓	✓	✓	✓
Original do Registro de Ocorrência Policial		✓	✓	✓
Cópia (Xerox legível) do RG e do CPF do Segurado	✓	✓	✓	✓
Carta de esclarecimento sobre a sua responsabilidade ou não pelo acidente	✓	✓		
Cópia do Laudo de Exame Cadavérico, acompanhado dos laudos dos exames complementares, quando realizados			✓	
Cópia da Certidão de Óbito			✓	
Atestado médico de alta, especificando e qualificando o grau de invalidez, em percentagem				✓
Documento comprovante do acidente: Boletim de Ocorrência Policial, declaração do hospital em que o Segurado foi atendido e etc.		✓		✓
Se for o caso, exames radiológicos (cujas radiografias serão desenvolvidas após análise), acompanhamentos dos respectivos laudos médicos				✓
Formulário Declaração de Invalidez				✓
Cópia de documento que habilita e qualifica o beneficiário			✓	
Comprovante de vínculo com o Estipulante, Interveniente ou Sub-Estipulante, em caso de seguro contratado em Apólice Coletiva	✓	✓	✓	✓
Contrato Social e/ou procuração (se pessoa jurídica)	✓	✓	✓	✓

30. TABELA DE INDENIZAÇÃO DE APP

30.1. No caso de invalidez permanente, o pagamento da indenização será calculado de acordo com a seguinte tabela:

INVALIDEZ PERMANENTE	DISCRIMINAÇÃO	% SOBRE O LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
Parcial Membros Superiores	Perda Total do uso de um dos membros superiores	70
	Perda Total do uso de uma das mãos	60
	Fratura não-consolidada de um dos úmeros	50
	Fratura não-consolidada de um dos segmentos radiolunares	30
	Anquilose total de um dos ombros	25
	Anquilose total de um dos cotovelos	25
	Anquilose total de um dos punhos	20
	Perda Total do uso de um dos polegares, inclusive o metacarpiano	25
	Perda Total do uso de um dos polegares, exclusive o metacarpiano	18
	Perda Total do uso de um dos dedos indicadores	15
	Perda Total do uso de um dos dedos mínimos	12
	Perda Total do uso da falange distal do polegar	9
	Perda Total do uso de um dos dedos médios ou de um dos dedos anulares	9
	Perda Total do uso de qualquer falange, excluídas as do polegar:	1/3 do valor do respectivo dedo
Parcial Membros Inferiores	Perda Total do uso de um dos membros inferiores	70
	Perda Total do uso de um dos pés	50
	Fratura não-consolidada de um fêmur	50
	Fratura não-consolidada de uma das pernas (segmentos tíbio-peroneiros)	25
	Fratura não-consolidada da rótula	20
	Fratura não-consolidada de um pé	20
	Anquilose total de um dos joelhos	20
	Anquilose total de um dos tornozelos	20
	Anquilose total de um quadril	20
	Perda parcial de um dos pés, isto é, perda de todos os dedos e de uma parte do mesmo pé	25
	Amputação do 1º (primeiro) dedo	10
	Amputação de qualquer outro dedo	3
	Perda Total do uso de uma falange do 1º (primeiro) dedo	1/2 do respectivo dedo
	Perda Total do uso de uma falange dos demais dedos	1/3 do valor do dedo respectivo
Parcial Diversas	Encurtamento de 5 cm ou mais em uma das pernas	15
	Encurtamento de 4 cm em uma das pernas	10
	Encurtamento de 3 cm em uma das pernas	6
	Encurtamento de menos de 3 cm em uma das pernas	Sem indenização
	Perda Total da visão de um olho	30
	Perda Total da visão de um olho, quando o Segurado já não tiver a outra vista	70
	Surdez total incurável de ambos os ouvidos	40
	Surdez total incurável de um dos ouvidos	20
Total	Mudez incurável	50
	Fratura não-consolidada do maxilar inferior	20
	Imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral	20
	Imobilidade do segmento toracolumbo-sacro da coluna vertebral	25
	Perda Total da visão de ambos os olhos	100
	Perda Total do uso de ambos os braços (membros superiores)	100
	Perda Total do uso de ambas as pernas (membros inferiores)	100
	Perda Total do uso de ambas as mãos	100
Total	Perda Total do uso de um braço e uma perna (membros superiores e membros inferiores)	100
	Perda Total do uso de uma das mãos e um dos pés	100
	Perda Total do uso de ambos os pés	100
	Alienação mental incurável	100

31. ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO

31.1. Devolução de prêmio em caso de não aceitação do risco de propostas recepcionadas com adiantamento de valor.

31.1.1. O valor do adiantamento é devido no momento da formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias corridos.

31.1.2. Caberá atualização pelo IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a partir do 11º dia ou, se ultrapassado este prazo, contados da formalização da recusa por parte da Sociedade Seguradora, caso o valor adiantado não seja devolvido ao Segurado antes do prazo acima definido.

31.1.3. A atualização será efetuada com base na variação apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

31.2. Devolução de prêmio em virtude do cancelamento do seguro.

31.2.1. Os valores devidos a título de devolução do prêmio em virtude de rescisão motivada pela Seguradora, sujeitam-se à atualização monetária pelo IPCA/IBGE, a partir da data do efetivo cancelamento.

31.2.2. Os valores devidos a título de devolução do prêmio em virtude de rescisão motivada pelo Segurado sujeitam-se à atualização monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento pela Seguradora nos termos estabelecidos do subitem 31.8 a seguir e

31.2.3. A atualização será efetuada com base na variação apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

31.3. Devolução de prêmio em caso de recebimento indevido:

31.3.1. Os valores devidos a título de devolução do prêmio em caso de recebimento indevido sujeitam-se à variação monetária pelo IPCA/IBGE, a partir da data de recebimento do prêmio.

31.3.2. A atualização será efetuada com base na variação apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

31.4. Atraso no pagamento da indenização

31.4.1. Não sendo a indenização efetuada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados após a entrega da documentação mínima exigida pela Seguradora, ressalvada a suspensão prevista no item 27 “LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS E PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO”, o valor a ser indenizado será atualizado pelo IPCA/IBGE, acrescidos de juros de mora a partir do 31º dia da data do aviso do sinistro, desde que o Segurado tenha enviado à Seguradora todos os documentos solicitados para a liquidação do sinistro e que haja cobertura securitária.

31.4.2. A indenização ficará sujeita aos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados “*pro rata die*”, a partir do dia imediatamente posterior ao término do prazo fixado anteriormente, além da atualização monetária segundo a variação do IPCA/IBGE ocorrida no período até o efetivo pagamento, bem como a pena convencional de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito.

31.4.3. A atualização será efetuada com base na variação apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

31.5. Caso o IPCA/IBGE seja extinto será utilizado para efeito do cálculo da atualização monetária o índice IGPM/FGV.

31.6. Para efeito dos itens anteriores consideram-se datas de exigibilidades discriminadas a seguir.

31.6.1. Para as coberturas de acidentes pessoais, a data do acidente.

31.6.2. Para as coberturas de risco nos seguros de pessoa e nos seguros de danos, cuja indenização

corresponda ao reembolso de despesas efetuadas, a data do efetivo dispêndio pelo segurado.

32.6.3. Para os seguros de danos, a data de ocorrência do evento.

31.7. Atualização e alteração de valores contratados.

32.7.1. O Segurado, a qualquer tempo, poderá subscrever nova proposta ou solicitar emissão de endosso para alteração do limite da garantia contratualmente previsto, ficando a critério da Sociedade Seguradora a aceitação e alteração do prêmio, quando couber.

31.8. Os valores devidos à título de devolução de prêmios sujeitam-se à atualização monetária pela variação do IPCA/IBGE, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

31.8.1. No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da Seguradora.

31.8.2. No caso de recebimento indevido de prêmio: a partir da data de recebimento do prêmio.

31.8.3. No caso de recusa da proposta: a partir da data de formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias.

31.8.4. Caso o índice de atualização supracitado seja extinto será utilizado para efeito do cálculo da atualização monetária o índice IGPM/FGV.

ANEXO: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

DADOS DO MOTORISTA PRINCIPAL

Os dados abaixo foram preenchidos com as informações do **MOTORISTA PRINCIPAL** que é, para fim de seguro, a pessoa que conduz o veículo segurado, no mínimo 90% (noventa por cento) do tempo em que este circula. Caso haja mais de um condutor do veículo a ser segurado, e nenhum deles se encaixe neste perfil como motorista principal, indicar como motorista principal os dados do motorista de **MENOR IDADE**.

Segurado é o principal condutor?

CPF do principal condutor

Telefone

O veículo é financiado?

Relação entre o segurado e o condutor

Nome condutor principal

Data de nascimento

Sexo

Estado civil

Data de habilitação

Deseja estender para qualquer condutor entre 18 e 25 anos?

Mantém o veículo em garagem/estacionamento fechado?

Quantidade de veículos que tem na residência do Segurado

CEP da residência do condutor principal: